

FARHANAH BINTI ABDULLAH
Iwn
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abdul Latif (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Abas bin Nordin (Ahli Panel)]

Pada: 12 Disember 2024/10 Jamadilakhir 1446H

Kes Rayuan Mal No.: 10000-043-0088-2022

[Rayuan Terhadap Keputusan Bantahan Awal Dalam Tuntutan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Seorang Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : Ab Kadir bin Ismail
(Tetuan Ab Kadir Ismail)

Peguam Syarie Responden : Muhammad Haziq bin Idris
(Bahagian Undang-Undang MAIS)

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu (Plaintif) melalui notis rayuan bertarikh 27/09/2022 terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor (selepas ini dirujuk sebagai “YA Hakim Bicara”) pada 15/09/2022 dalam kes Saman No.: 10100-043-0312-2021.

[2] Dalam keputusannya YA Hakim Bicara telah membenarkan permohonan bantahan awal pihak Responden (Defenden) dan membatalkan tuntutan Perayu

untuk diisytiharkan statusnya sebagai bukan lagi Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (selepas ini dirujuk sebagai “EPAIS 2003”). Perayu turut diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM5000.00.

FAKTA KES

[3] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia berbangsa Cina yang dilahirkan pada 29/9/1984 dengan nama Tey Seok Ting. Kedua-dua ibu bapa dan keluarga Perayu beragama Buddha.

[4] Perayu telah berkahwin dengan Chia Meng Yoong pada 18/4/2002 di Jabatan Pendaftaran Negara (JPN) Petaling Jaya. Hasil perkahwinan, Perayu dikurniakan seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan yang masing-masing lahir pada 25/7/2002 dan 1/5/2006.

[5] Pada 26/5/2008 Perayu telah memeluk agama Islam di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Perayu kemudiannya telah mendaftarkan namanya sebagai Farhanah binti Abdullah sebagaimana yang tercatat pada kad pengenalannya.

[6] Selanjutnya pada 22/7/2021 Perayu telah memfailkan sendiri tuntutan perisytiharan bukan lagi Islam menurut Seksyen 61(3)(b)(x) EPAIS. Berdasarkan pernyataan tuntutan, Perayu memberi alasan tindakannya itu disebabkan desakan daripada ibu bapa, suami serta anaknya supaya keluar dari Islam serta tidak pernah mengamalkan ajaran Islam.

[7] Pada 13/1/2022, Responden telah memfailkan permohonan bantahan awal bagi membatalkan dan/atau mengenyahkan tuntutan Perayu dengan mengemukakan alasan-alasan berikut:

- a) Relif yang dimohon oleh Perayu di dalam pernyataan tuntutan adalah bercanggah dan tidak termasuk dalam peruntukan 61(3)(b)(x) EPAIS apabila membuat tuntutan untuk keluar dari Islam dan bukannya untuk mengesahkan status bukan Islam.
- b) Perayu sepatutnya menamakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (selepas ini dirujuk sebagai “MAIWP”) di dalam saman kes induk kerana proses pemeluk Islam Perayu dilakukan di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur dan dengan itu tertakluk kepada perundangan dan tatacara di Wilayah Persekutuan.
- c) Asas tuntutan dan perintah yang dipohon oleh Perayu tidak bermerit dan mengelirukan.
- d) Perayu sendiri telah mengakui peluk Islam dan tiada sebarang dakwaan yang mempertikaikan kesahan pemelukannya.

[8] Pada 15/9/2022 YA Hakim Bicara telah membenarkan permohonan bantahan awal tersebut sebagaimana terma yang dinyatakan pada perenggan [2] di atas. Tidak berpuashati dengan keputusan tersebut, maka rayuan ini difailkan.

ALASAN RAYUAN

[9] Perayu memplidkan tiga alasan rayuan sebagaimana yang terkandung dalam muka surat 43-44 rekod rayuan yang diringkaskan seperti berikut:

- i. Hak Perayu untuk mendapat keadilan telah dinafikan oleh YA Hakim Bicara.
- ii. Perayu tidak mendapat panduan atau nasihat daripada pihak mahkamah dari segi perundangan untuk membicara haknya. Oleh itu YA Hakim Bicara telah terkhilaf secara fakta dan undang-undang apabila membenarkan bantahan awal Responden.
- iii. Kedangkalan pengetahuan Perayu dalam menjawab bantahan awal Responden secara fakta dan tatacara telah memberi peluang besar kepada Responden untuk mendapatkan perintah yang dipohon dengan mudah.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[10] Merujuk kepada alasan-alasan rayuan yang diplidkan oleh Perayu, kami mendapati kesemua alasan tersebut tidak menyatakan secara spesifik kekhilafan YA Hakim bicara sama ada dari segi fakta, undang-undang ataupun hukum Syarak sebagaimana kehendak seksyen 141 (2) Enakmen Tatacara Mal (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan :-

Alasan rayuan

(2) Tiap-tiap salinan rayuan hendaklah menyatakan dengan ringkas isi penghakiman yang dirayukan itu dan hendaklah mengandungi butir-butir yang jelas tentang undang-undang atau fakta-fakta yang mengenainya rayuan itu dibuat dan, kecuali dengan kebenaran Mahkamah yang mendengar rayuan itu, perayu tidak boleh dibenarkan semasa pendengaran rayuan itu bersandar kepada apa-apa alasan selain alasan-alasan yang dinyatakan dalam alasan rayuan itu.

[11] Sungguhpun begitu, berdasarkan rekod rayuan serta hujahan pihak-pihak kami menyimpulkan hanya satu isu sahaja yang berbangkit di hadapan kami untuk diulas dan diputuskan iaitu **sama ada YA Hakim Bicara terkhilaf apabila menerima alasan bantahan awal dan membatalkan tuntutan Perayu.**

[12] Perayu berhujah YA Hakim Bicara sepatutnya memberi peluang untuknya mengemukakan segala keterangan sebelum membuat penilaian yang lebih adil berasaskan prinsip hak untuk didengari. Selain itu, Perayu juga menyatakan tidak mendapat nasihat yang sempurna daripada sudut undang-undang semasa penyediaan dan pemfailan kes induk dibuat. Oleh itu, keputusan YA Hakim Bicara yang menerima bantahan awal Responden tanpa mengambil kira alasan-alasan ini adalah suatu kekhilafan.

[13] Responden pula menghujahkan bahawa kertas kausa yang difailkan oleh Perayu yang memberi maksud untuk keluar daripada agama Islam serta menamakan MAIS sebagai pihak Responden dalam kes induk telah menyebabkan wujudnya kecelaruan dalam tatacara prosiding perbicaraan apabila ia melibatkan isu bidang kuasa mahkamah dan *locus standi*.

[14] Menurut Responden, dapatan YA Hakim Bicara bahawa peruntukan 61(3)(b)(x) EPAIS tidaklah memberi kuasa kepada mana-mana mahkamah Syariah untuk membenarkan seseorang untuk keluar dari Islam adalah tepat. Manakala dari sudut pihak yang berkepentingan pula, Responden tidak seharusnya dinamakan sebagai pihak dalam kes ini memandangkan pihak berkuasa yang bertanggung jawab dan mempunyai segala akses kepada rekod-rekod pengislaman Perayu adalah MAIWP.

Alasan Perayu dan Kehendak Seksyen 61(3)(b)(x)

[15] Berdasarkan penelitian kami terhadap pernyataan tuntutan Perayu, terdapat beberapa alasan yang dikemukakan bagi menyokong tuntutan sebagai mana dinyatakan pada perenggan [6]. Responden berhujah bahawa alasan-alasan tersebut menjurus kepada hasrat Perayu untuk memohon keluar daripada Islam, yang tidak termasuk dalam skop peruntukan seksyen 61(3)(b)(x) EPAIS. Walau bagaimanapun, Perayu telah mengakui bahawa kekeliruan dalam menyatakan alasan permohonannya berpunca daripada ketiadaan nasihat undang-undang yang tepat semasa penyediaan pliding.

[16] Pada hemat kami, kekeliruan tersebut adalah bersifat teknikal. Isu utama yang perlu diberikan perhatian ialah hak Perayu untuk mendapatkan kepastian undang-undang berhubung status agamanya. Dalam konteks ini, prinsip keadilan substantif harus diberikan keutamaan bagi memastikan hak Perayu tidak dinafikan hanya kerana kelemahan teknikal dalam kertas kausanya. Oleh itu, pada hemat kami ia tidak sepatutnya menjadi alasan untuk membatalkan keseluruhan tuntutan Perayu.

[17] Apabila kami menyatakan sedemikian, ia sama sekali tidak bermaksud kami memandang remeh atau membiarkan kekeliruan sebegini terus berlaku. Sebaliknya kami berpandangan isu teknikal ini masih boleh ditangani melalui pengemukaan keterangan lanjut atau pindaan kepada pliding sekiranya diperlukan. YA Hakim Bicara memiliki budi bicara yang luas untuk membenarkan pindaan atau penjelasan tambahan jika ia didapati relevan dan adil bagi memastikan pertikaian ini diselesaikan berdasarkan merit kes, bukan sekadar formaliti teknikal. Sebarang kekurangan dalam pliding tidak wajar dijadikan asas untuk menolak tuntutan secara keseluruhan, terutamanya apabila isu pokok berkaitan dengan fakta dan persoalan undang-undang hanya boleh ditentukan selepas keterangan diberikan.

[18] Selain itu, mahkamah mempunyai tanggungjawab untuk memastikan isu-isu berkaitan hak individu, khususnya yang melibatkan status agama diberikan pertimbangan yang sewajarnya. Pembatalan permohonan atas alasan teknikal semata-mata boleh membawa kepada ketidakadilan, terutamanya apabila hak Perayu untuk mendapatkan suatu perisytiharan status agamanya mengikut lunas-lunas perundangan dinafikan. Berdasarkan ulasan ini, kami berpendapat kekeliruan kepada maksud alasan-alasan yang dinyatakan oleh Perayu semata-mata tidak cukup untuk membatalkan keseluruhan permohonannya.

Locus Standi Responden

[19] Berhubung dengan isu ini, kami berpandangan selaku pihak berkuasa yang diberi mandat untuk mengawal selia hal ehwal umat Islam yang bermastautin di Selangor, Responden adalah bertanggungjawab untuk memastikan akidah umat Islam khususnya di Selangor terpelihara. Walaupun pengislaman Perayu berlaku

di Kuala Lumpur, Responden tetap mempunyai tanggungjawab terhadap individu yang kini bermastautin di Selangor berdasarkan kuasa negeri yang diperuntukkan dalam Senarai Negeri, Jadual Kesembilan, Perlembagaan Persekutuan.

[20] Selain itu, Seksyen 61(3)(b)(x) itu sendiri telah memberikan kuasa kepada Mahkamah Syariah di Selangor untuk mendengar permohonan bagi menentukan status agama seseorang yang bermastautin di Selangor. Dalam hal ini kami tidak menemui sebarang peruntukan yang menghalang mana-mana pemastautin di negeri Selangor untuk memfailkan tuntutan di bawah peruntukan ini walaupun proses pengislamannya berlaku di negeri lain sebagaimana yang terdapat di Sarawak dan Negeri Sembilan.

[21] Sebagai perbandingan, Kaedah 3 Kaedah-kaedah Tatacara Mal (Perisytiharan Status Agama Islam) 2018 yang telah digubal di bawah Ordinan Tatacara Mal Syariah 2001 (Sarawak) memperuntukkan:

Pemakaian

1. (1) Kaedah-Kaedah ini hendaklah terpakai bagi —

(a) Plaintiff yang **dilahirkan dan bermastautin di dalam Negeri Sarawak**. Walau bagaimanapun, peruntukan ini **tidak terpakai bagi seseorang yang memeluk Islam di luar Sarawak; atau**

(b) **Seseorang yang telah memeluk Islam di dalam Negeri Sarawak** dan telah berdaftar dengan Pendaftar Pemeluk Agama Islam yang dilantik di bawah seksyen 70 Ordinan Majlis Agama Islam Sarawak 2001.

[22] Manakala Subseksyen 119(2A)(i) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Sembilan) (pindaan) 2009 pula menyatakan:

“(2A) Suatu permohonan bagi pengisytiharan di bawah subseksyen (2) boleh dibuat jika—

- (i) pemohon dilahirkan sebagai seorang Islam, **dia hendaklah dilahirkan dan domisil di dalam Negeri Sembilan**; atau
- (ii) pemohon seorang muallaf, **dia hendaklah memeluk Agama Islam di dalam Negeri Sembilan**, telah berdaftar mengikut peruntukan seksyen 111 dan **domisil di dalam Negeri Sembilan.**”

[23] Pada hemat kami, kedua-dua peruntukan ini secara asasnya telah digubal bagi menghadkan sesuatu permohonan hanya boleh dibuat oleh seseorang yang lahir dan bermastautin serta memeluk Islam di negeri-negeri tersebut sahaja. Sungguhpun begitu, dalam konteks negeri Selangor tiada peruntukan yang serupa telah digubal. Oleh yang demikian, ia tidaklah menghalang mana-mana orang yang telah memeluk Islam di negeri-negeri lain untuk memfailkan tindakan di bawah seksyen 61(b)(3)(x).

[24] Dalam konteks Perayu, oleh sebab pemastautinan semasanya adalah di Selangor, maka urusan hal ehwal status agamanya adalah tertakluk kepada pentadbiran agama negeri ini yang sekali gus memberikan Responden justifikasi kukuh sebagai pihak berkepentingan bagi maksud memastikan setiap prosedur di bawah peruntukan undang-undang Syariah dalam negeri ini dipatuhi serta tanggungjawab menangani sebarang implikasi yang mungkin timbul akibat permohonan Perayu.

[25] Berhubung dengan aspek dokumentasi pengislaman Perayu pula, pada hemat kami walaupun pihak yang mempunyai akses kepada rekod asal pengislaman Perayu adalah MAIWP, namun Responden tidak terhalang untuk

menjalankan tanggungjawabnya untuk menyelaras maklumat tersebut dengan pihak MAIWP. Kehadiran MAIS sebagai Responden dalam kes ini sewajarnya akan mempermudah proses mendapatkan fakta yang sahih dalam usaha membereskan isu status agama Perayu mengikut neraca perundangan.

KESIMPULAN

[26] Berdasarkan ulasan di atas, kami berpuashati kekeliruan alasan yang dinyatakan oleh Perayu adalah isu teknikal yang boleh dipulihkan dan tidak wajar membatalkan keseluruhan tuntutan. Responden pula mempunyai asas yang kukuh untuk dinamakan sebagai pihak memandangkan autoritinya sebagai pihak berkuasa agama negeri, kuasa mahkamah di bawah Seksyen 61(3)(b)(x), dan kedudukan Perayu sebagai pemastautin Selangor. Oleh itu, kami bersetuju agar rayuan Perayu diteruskan dan diputuskan secara merit.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti notis rayuan, alasan rayuan dan hujah pihak-pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITERIMA**.
2. Perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 15/09/2022 dalam kes Saman No.: 10100-043-0312-2021 **DIBATALKAN**.
3. Prosiding kes Saman No.: 10100-043-0312-2021 hendaklah diteruskan perbicaraan sehingga selesai.

Penghakiman ini diberikan oleh;

.....
1. **YAA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
2. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh;

.....
3. **YA DATO' HAJI ABAS BIN NORDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

